

Termeni și Condiții – pentru Aplicația Mobilă Smart Driver Club

30 septembrie. 2026 · Intel Țara SRL , mun. Chișinău, Republica Moldova.

1. Dispoziții generale și definiții

1.1. Prezenții Termeni și Condiții („Termenii”) reglementează accesul și utilizarea aplicației mobile Smart Driver Club („SMC” sau „Aplicația”), operată de INTEL TARA SRL, IDNO 1025600024932, cu sediul în mun.Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn 13/1, of.85, Republica Moldova („Operator”).

1.2. Termenii reprezintă un contract încheiat la distanță, prin mijloace electronice, între Operator și persoana fizică sau juridică care creează un cont în Aplicație. Ei se interpretează împreună cu Politica de Confidențialitate, Regulamentul Tombolei și Politica privind Cookie-urile și Datele de Localizare, care fac parte integrantă din acest contract.

1.3. Termenii sunt elaborați în conformitate cu legislația Republicii Moldova (Codul civil; Legea nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor; Legea nr. 284/2004 privind comerțul electronic; Legea nr. 195/2024 privind protecția datelor cu caracter personal) și, în măsura în care se aplică, cu dreptul Uniunii Europene (Regulamentul (UE) 2016/679 – GDPR; Directiva 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor; Directiva 93/13/CEE privind clauzele abuzive; Directiva 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale; Directiva 2000/31/CE privind comerțul electronic; Regulamentul (UE) 2022/2065 privind serviciile digitale).

1.4. Aplicația este o platformă intermediară: pune în legătură Șoferii cu Prestatorii de Servicii Auto pentru programări la servicii auto și cu Partenerii de pe Aplicație doar în vederea Valorificării Cupoanelor. Serviciile auto propriu-zise (spălare, service, testare tehnică, vulcanizare și altele) sunt prestate exclusiv de Prestatori, în nume și pe răspunderea proprie.

1.5. Definiții:

Termen	Semnificație
Utilizator	Orice persoană fizică sau juridică care și-a creat un cont de șofer sau cont biznes în Aplicație.

Șofer	Utilizatorul care folosește Aplicația pentru a se programa la serviciile oferite de prestatorii înregistrați pe Aplicație pentru automobilul său.
Cont de Utilizator	Contul personal al șoferului, creat la înregistrare, din care se poate comuta la un Contul Biznes la necesitate.
Cont Verificat	Contul cu adresa de email și numărul de telefon confirmate, marcat cu insignă specială vizibilă.
Cont Activat	Contul Verificat care a obținut cel puțin un BEP și se poate programa la servicii pe Aplicație.
Cont Biznes	Contul de afacere asociat Contului de Utilizator, de tip „Prestator Servicii Auto” sau „Partener”, validat de Administrator.
Prestator Servicii Auto	Prestator de Servicii Auto listat în Aplicație (spălătorie, service, testare tehnică, vulcanizare etc.).
Partener	Persoană juridică care promovează oferte în Aplicație și acceptă cupoane de reducere de la Șoferi.
Posesor Cont Biznes	Titularul Contului Biznes, care poate crea și anula Conturi de Lucrător.
Lucrător	Persoana împuternicită de Posesor, cu drepturi limitate la calendarul de programări al Contului Biznes.
BEP	Bilet Electronic pentru Programare – oferă dreptul, care e valabil 12 luni pentru un automobil, de a face programări la servicii prin Aplicație, este necesar pentru a evita

programările multiple la aceeași oră sau la ore diferite la diferiți Prestatori de Servicii Auto pe Aplicație.

BT	Bilet pentru Tombolă.
Cupon	Cupon de reducere electronic cu valoare nominală, emis de sistem în condițiile secțiunii 9.
Admin Panel	Panoul de administrare al Aplicației, gestionat de Managerul General și de Managerii de Țară.
Manager General / Manager de Țară / Manager de Vânzări	Roluri interne ale Operatorului, cu niveluri diferite de acces la datele Aplicației.

2. Acceptarea Termenilor, eligibilitate și modificări

2.1. Descărcarea Aplicației, crearea unui cont sau bifarea casetei „Am citit și accept Termenii și Condițiile” echivalează cu acceptarea integrală și fără rezerve a Termenilor. Dacă nu sunteți de acord, nu creați cont și nu utilizați Aplicația.

2.2. Acceptarea se realizează electronic. Operatorul păstrează evidența acceptării (data, ora, versiunea Termenilor, identificatorul contului), care are valoare probatorie conform legislației privind documentul electronic și semnătura electronică.

2.3. Pentru a crea un cont, Utilizatorul trebuie să aibă vârsta de minimum 18 ani și capacitate deplină de exercițiu. Persoanele sub 18 ani nu pot crea Conturi și nu pot obține BEP.

2.4. Conturile Biznes pot fi create doar de persoane fizice majore care acționează în numele unei persoane juridice sau al unui întreprinzător individual legal înregistrat și care declară că au dreptul să o reprezinte.

2.5. Operatorul poate modifica Termenii în mod unilateral, din motive legitime (schimbări legislative, funcționalități noi, cerințe ale partenerilor de plată, securitate). Modificările se notifică Utilizatorilor prin Aplicație și/sau email cu cel puțin 15 zile înainte de intrarea în vigoare, cu excepția modificărilor impuse de lege, care se aplică de la data impusă de aceasta.

2.6. Utilizatorul care nu este de acord cu modificările poate înceta utilizarea Aplicației și poate solicita ștergerea contului înainte de data intrării lor în vigoare. Continuarea utilizării după această dată înseamnă acceptarea noii versiuni.

2.7. Modificările nu afectează BEP-urile deja achiziționate și nici drepturile dobândite anterior de Utilizator, în afara cazurilor impuse de lege.

3. Contul de Utilizator: înregistrare, verificare, activare

3.1. Toți Utilizatorii creează mai întâi un Cont de Utilizator, completând: adresa de email, numărul de telefon (format internațional, exemplu: +37369111333), parola și confirmarea parolei, ID-ul Utilizatorului care i-a trimis invitația în Aplicație, țara de reședință și sexul (feminin/masculin), datele despre automobil în profilul corespunzător pe Aplicație.

3.2. Utilizatorul garantează că datele furnizate sunt reale, complete și actuale și se obligă să le actualizeze. Un Utilizator poate deține un singur Cont de Utilizator.

3.3. Confirmarea adresei de email este obligatorie. Numărul de telefon se confirmă printr-un cod de verificare transmis prin SMS sau alt canal. Contul care a confirmat ambele date devine Cont Verificat și primește insignă specială vizibilă.

3.4. Contul Verificat poate obține BEP solicitând informația dată de la Prestatorii de Servicii Auto de la care a aflat despre Aplicație inclusiv. După obținerea cel puțin a unui BEP, contul primește insigna de Cont Activat și poate face programări la serviciile din Aplicație.

3.5. Contul Biznes poate fi creat numai după ce Contul de Utilizator este complet și activat. Din Contul de Utilizator se poate comuta la Contul Biznes asociat.

3.6. Utilizatorul este singurul responsabil pentru păstrarea confidențialității parolei și pentru toate acțiunile efectuate din contul său. El va notifica Operatorul fără întârziere despre orice acces neautorizat. Contul este personal și netransmisibil.

3.7. Operatorul poate solicita documente sau informații suplimentare pentru verificarea identității ori prevenirea fraudei și poate refuza înregistrarea sau poate suspenda contul în cazul unor date false ori suspecte.

4. Profilul Șoferului, rubrica My Auto și BEP

4.1. După înregistrare, Șoferul indică țara și orașul (raionul, județul, regiunea) de reședință. În rubrica My Auto introduce, pentru fiecare automobil: numărul de înmatriculare, marca, modelul, anul fabricației, volumul motorului, tipul caroseriei, tipul cutiei de viteze, tipul de combustibil și culoarea, codul VIN.

4.2. Șoferul poate obține BEP doar după ce completează integral profilul personal și profilul auto. Pentru fiecare automobil îi poate reveni doar un singur BEP separat.

4.3. BEP indică data achiziției și numărul de înmatriculare al automobilului. BEP este valabil 12 luni de la data achiziției; după expirare, Șoferul trebuie să achiziționeze un nou BEP pentru a continua să se programeze prin Aplicație.

4.4. BEP este personal, legat de un singur automobil și netransmisibil. Nu poate fi vândut, cedat sau folosit pentru alt automobil, iar contravaloarea lui nu se returnează în numerar, în afara cazurilor prevăzute la secțiunea 8.

4.5. BEP conferă dreptul de a face programări online la Prestatorii din Aplicație. BEP nu reprezintă plata serviciului auto și nu garantează disponibilitatea unui interval de timp anumit. Prețul serviciului auto se achită separat Prestatorului, conform tarifelor acestuia.

4.6. În rubrica My BEP sunt afișate biletele Șoferului. Dacă nu are niciun BEP valabil, Șoferul poate achiziționa un BEP, informații despre procedura dată o obțin inclusiv de la Prestatorii de Servicii Auto. Șoferul primește Cupoane de reducere exact de valoarea sumei cheltuite pentru achiziționarea BEP, pe care le folosește doar în Aplicație

4.7. Aplicația mai conține rubricile: Istoric Programări (cu recenziile și notele acordate), Notificări de Sistem, Notificări de la Prestatori, Cupoanele Mele, Tombola și Parteneri SDC. Operatorul poate adăuga sau modifica rubrici și funcționalități, fără a afecta drepturile deja dobândite de Utilizatori.

5. Contul Biznes: Prestator Servicii Auto, Partener, Lucrător

5.1. Există două tipuri de Conturi Biznes: „Prestator Servicii Auto” și „Partener”. Contul Biznes se asociază Contului de Utilizator al Posesorului și permite comutarea între cele două conturi, cu statut de Posesor sau de Lucrător.

5.2. La creare, Posesorul furnizează: denumirea juridică exactă a companiei (SRL etc.), denumirea comercială, adresa completă (țară, oraș, stradă, număr), datele de contact și, pentru fiecare loc de prestare, datele necesare calendarului. Afacerea trebuie să fie înregistrată și pe Google Maps.

5.3. Contul Biznes este supus verificării de către Administrator (Managerul de Țară) și devine vizibil în Aplicație doar după validare și semnarea fizică a unui Contract de colaborare. Operatorul poate refuza sau retrage validarea fără obligația de a motiva, dacă apar dubii privind legalitatea activității, identitatea sau calitatea serviciilor.

5.4. Pentru fiecare loc de prestare (post de spălare, linie de testare etc.). Prestatorul creează un calendar și stabilește intervalul standard de timp necesar serviciului. Prestatorul răspunde pentru corectitudinea și actualitatea calendarului, a tarifelor și a datelor de contact.

5.5. Posesorul poate crea și anula Conturi de Lucrător. Lucrătorul accesează calendarul cu ID-ul companiei, numele de Lucrător și parola stabilite de Posesor. Posesorul răspunde pentru acțiunile Lucrătorilor săi și pentru păstrarea acreditărilor.

5.6. La finalul prestării serviciului, Lucrătorul validează în Aplicație faptul că Șoferul a beneficiat de serviciu, respectiv și Șoferul lasă obligatoriu o recenzie pentru serviciul primit, în așa fel își primește BEP-ul înapoi în contul său. Pentru clienții fără programare online sau cei care solicită serviciul telefonic, Lucrătorul introduce manual numărul de înmatriculare în calendar, pentru a bloca ora liberă și a evita suprapunerea programărilor.

5.7. Prestatorul este obligat să presteze serviciile cu diligența profesională cerută de lege, să dețină autorizațiile și avizele necesare și să respecte drepturile consumatorilor. Prestatorul rămâne unicul răspunzător față de Șofer pentru calitatea și rezultatul serviciului prestat.

5.8. Prestatorii și Partenerii au acces la rubrica „Accept Cupon de Reduceri”, la Istoricul Cupoanelor Acceptate și la Rapoartele privind clienții deserviți, în condițiile secțiunilor 9 și 11.

6. Programarea serviciilor și calendarul

6.1. Categoriile de servicii disponibile în rubrica „Programare la Servicii Auto” sunt: Spălătorii Auto, Service-uri Auto, Testare Tehnică Auto, Vulcanizare Auto etc.

6.2. Șoferul alege categoria, apoi țara (implicit, cea din profil) și poate ordona Prestatorii după: distanță sau cel mai apropiat interval liber. Dacă selectează mai multe criterii, rezultatele se afișează în liste separate.

6.3. Ordinea afișării Prestatorilor este determinată exclusiv de criteriile alese de Șofer. Dacă în viitor vor exista poziții promovate contra cost, acestea vor fi marcate clar ca „Publicitate”.

6.4. Calendarul Prestatorului afișează intervalele libere; cele ocupate apar cu numărul de înmatriculare al automobilului de care a fost rezervat. Programarea se face cu un BEP valabil pentru automobilul respectiv.

6.5. Șoferul se obligă să respecte data și ora programării. Prestatorul poate refuza serviciul sau poate reprograma dacă Șoferul întârzie semnificativ, iar reprogramările și anulările se comunică prin Aplicație, în termenii afișați de Prestator.

6.6. Programarea nu constituie o garanție a prestării serviciului în caz de forță majoră, avarie sau alte circumstanțe independente de Prestator. În acest caz, Prestatorul va reprograma Șoferul fără costuri suplimentare.

6.7. Contractul pentru serviciul auto se încheie direct între Șofer și Prestator. Operatorul nu este parte a acestui contract, nu stabilește prețurile Prestatorilor și nu garantează calitatea serviciilor.

7. Comandă Piese (piață inversă)

7.1. Rubrica „Comandă Piese” permite Utilizatorului să publice o cerere de piese auto. Cererea este vizibilă conturilor Biznes înregistrate ca magazine de piese sau dezmembrări auto, care pot trimite oferte după verificarea stocurilor.

7.2. Utilizatorul alege oferta preferată și continuă comunicarea în chatul de notificări din Aplicație. Contractul de vânzare a pieselor se încheie direct între Utilizator și vânzător; Operatorul nu este vânzător, comisionar sau garant al pieselor.

7.3. Vânzătorul răspunde pentru conformitatea, proveniența legală și garanția pieselor, precum și pentru informarea corectă a cumpărătorului, conform legislației privind protecția consumatorilor.

7.4. Este interzisă publicarea cererilor sau ofertelor referitoare la piese furate, contrafăcute ori a căror comercializare este interzisă. Operatorul poate șterge orice cerere sau ofertă și poate colabora cu autoritățile competente.

8. Plăți, prețuri, rambursări și dreptul de retragere

8.1. BEP se achită online, cu cardul bancar, prin interfața (API) a băncii procesatoare. Datele cardului se introduc exclusiv în mediul securizat al procesatorului de plăți; Operatorul nu stochează și nu are acces la numărul complet al cardului.

8.2. Prețul BEP se afișează în moneda națională (lei moldovenești) înainte de plată, cu toate taxele incluse. BEP se emite după confirmarea încasării sumei în contul bancar al Operatorului. Utilizatorul primește confirmarea plății - bonul fiscal pe email.

8.3. Dreptul de retragere. Utilizatorul-consumator poate renunța la BEP în termen de 14 zile de la achiziție, fără a invoca motive, printr-o notificare transmisă Operatorului la adresa de email. Dreptul de retragere se pierde dacă BEP a fost deja utilizat pentru cel puțin o programare, cu acordul expres prealabil al Utilizatorului și cu recunoașterea pierderii acestui drept, exprimate înainte de utilizare sau dacă a fost utilizat minim un Cupon de reducere din acele cupoane oferite la achiziționarea BEP-ului.

8.4. În cazul retragerii valabile, Operatorul rambursează suma în cel mult 14 zile de la primirea notificării, pe același mijloc de plată folosit la achiziție. Cupoanele și BT emise în legătură cu BEP-ul rambursat se anulează.

8.5. În afara retragerii conform pct. 8.3, BEP nu se rambursează, cu excepția cazurilor: (a) plată dublă sau eronată; (b) imposibilitatea Operatorului de a furniza funcționalitatea BEP din culpa sa; (c) alte cazuri impuse de lege.

8.6. Prețul BEP poate fi modificat de Operator pentru viitor, fără a afecta BEP-urile deja achiziționate.

8.7. Contestațiile privind plățile se adresează Operatorului la adresa de contact din secțiunea 19. Utilizatorul poate solicita și băncii emitente rambursarea plăților neautorizate.

9. Cupoane de reducere și vizionarea reclamelor

9.1. Pentru fiecare BEP cumpărat, Utilizatorul primește 2 Cupoane de reducere, valoarea fiecăruia va reprezenta mereu 50% din costul unui BEP. Cuponul conține: ID-ul din 14 cifre

(generat de sistem), data emiterii, valoarea cuponului va fi indicată în lei moldovenești (MDL) și numărul de înmatriculare al automobilului.

9.2. Utilizatorul poate obține Cupoane suplimentare prin vizionarea reclamelor Partenerilor și ale Afacerilor Auto. Reclama se afișează 5 secunde pe tot ecranul, după care apare butonul „Închide Reclama”. Reclama vizionată se salvează în subrubrica „Reclame vizualizate”.

9.3. Pentru fiecare reclamă vizionată, Utilizatorul acumulează 1 leu. La 200 de reclame vizionate primește 2 Cupoane noi a câte 100 lei fiecare. Reclame vizionate se consideră acelea care au fost închise de la butonul respectiv la finalizarea acesteia.

9.4. Cuponul se folosește prin comunicarea codului către Prestatorul sau Partenerul care îl acceptă și se aplică ca reducere la prețul serviciului, în limita valorii sale nominale. Cuponul nu se schimbă în numerar, nu se vinde și nu se transmite altor persoane, se folosește doar pentru a obține o reducere.

9.5. Prestatorul sau Partenerul introduce codul în rubrica „Accept Cupon de Reduceri”, care îl înregistrează în Istoricul Cupoanelor Acceptate (număr cupon, ID-ul Utilizatorului, numărul de înmatriculare, data și ora acceptării). Un Cupon acceptat nu mai poate fi reutilizat.

9.6. Operatorul stabilește data de expirare a cuponului de reducere, care coincide cu data emiterii acestuia până la anul viitor, adică are valabilitate exact 12 luni.

10. Tombola

10.1. Tombola este o acțiune promoțională organizată de Operator pentru Utilizatorii Activați. Condițiile detaliate, mecanismul extragerii și tipurile de BT sunt stabilite în Regulamentul Tombolei, disponibil în subrubrica „Regulamentul Tombolei”.

10.2. Premiile sunt două automobile noi selectate la discreția Operatorului, prețul fiecăruia va fi în limitele bugetului 15-30 mii euro fiecare, detalii mai multe se vor publica pe aplicație după ce va fi o decizie finală în acest sens.

10.3. Fiecare BEP cumpărat contribuie la crearea fondului Tombolei. Extragerea fiecărui automobil are loc când gradul de acumulare a fondului atinge 100%; Utilizatorilor li se afișează progresul în procente, sub imaginea fiecărui automobil. Extragerea se va face live pe pagina partenerilor de promovare pe facebook - <https://www.facebook.com/promo1000omie> . Anunțul despre data și ora extragerii va fi trimis utilizatorilor ca notificare prin Aplicație.

10.4. Primul BT se acordă la cumpărarea primului BEP; pe BT se afișează ID-ul Utilizatorului și ID-ul invitantului. BT suplimentare se acordă pentru Utilizatorii invitați care își activează contul (adică achiziționează minim un BEP), după regula - dacă Șoferul invită un nou șofer pe Aplicație care își activează contul în 72 de ore de la înregistrare, atunci cel care invită va primi 1 BT cadou, dacă continuă să invite minim un șofer la 72 de ore care își activează contul și păstrează seria dată, pentru fiecare invitat nou va primi un număr de BT echivalent cu numărul de ordine al invitatului dat, dacă pierde șirul, dar mai apoi iarăși invită un nou șofer va primi doar 1 BT:

Invitat activ nr.	BT acordate în plus la acelea obținute deja	Total BT (inclusiv primul)
1	1	2
2	2	4
3	3	7
4	4	11
5	5	16
6	6	22

Regula continuă în același mod (pentru al n-lea invitat = n BT primește, dacă nu mai târziu de 72 de ore invită următorul șofer pe Aplicație).

10.5. Rubrica Tombola afișează lista publică a participanților: ID Utilizator, numărul BT, numărul total de BT, ultimele 4 cifre ale telefonului, numărul de ordine și data primirii BT. Prin participare, Utilizatorul acceptă afișarea acestor date, în forma limitată menționată.

10.6. Câștigătorii se stabilesc prin extragere aleatorie, în mod transparent, conform Regulamentului. Câștigătorul își asumă impozitele și taxele aferente premiului, conform legislației fiscale a Republicii Moldova.

10.7. Operatorul poate exclude din Tombola Utilizatorii care au obținut BT prin fraudă, conturi multiple sau invitații fictive, și poate anula BT obținute astfel.

10.8. Tombola se organizează cu respectarea legislației și este parte componentă a marketingului Operatorului și toate cheltuielile se deduc ca cheltuieli de marketing, nu este vorba despre loterie. Nu se garantează câștigul vreunui Utilizator concret .

11. Publicitate și campanii ale Partenerilor

11.1. Partenerii și Afacerile Auto pot comanda publicitate în Aplicație prin butonul „Comandă publicitate”, selectând numărul de Cupoane de reducere folosite ca mijloc de plată și poate

alege și publicul țintă care poate vedea publicitatea respectivă. Ca exemplu, 10 Cupoane oferă 1000 de afișări pentru 1 spot publicitar de 5 secunde care conține o ofertă limitată.

11.2. Posesorul stabilește dacă reclama se afișează o dată, de două ori sau de mai multe ori aceluiași cont. În contul său, Posesorul vede lista numerelor de înmatriculare ale automobilelor ale căror Utilizatori au văzut reclama, pentru fiecare campanie, dar vede și de câte ori s-a afișat reclama dată fiecăruia dintre ei.

11.3. Posesorul răspunde pentru conținutul reclamelor sale, care trebuie să respecte legislația privind publicitatea, protecția consumatorilor și concurența loială. Sunt interzise reclamele înșelătoare, discriminatorii, ilegale sau care încalcă drepturile terților.

11.4. Operatorul poate refuza sau retrage orice reclamă, fără despăgubiri, dacă încalcă acești Termeni sau legea. Reclamele afișate Utilizatorilor sunt marcate clar ca publicitate.

11.5. Operatorul încurajează Partenerii să promoveze Oferte Speciale. Ofertele trebuie să indice clar condițiile, prețul și perioada de valabilitate, dar obligator în oferta dată să fie anunțat că se acceptă cupoane de reducere din Aplicație.

11.6. Datele puse la dispoziția Posesorului (numere de înmatriculare, ID-uri) sunt limitate la scopul verificării campaniei. Posesorul nu are dreptul să le folosească pentru marketing direct în afara Aplicației fără consimțământul separat al persoanei vizate și se obligă să respecte legislația privind protecția datelor.

12. Recenzii și conținut generat de utilizatori

12.1. După fiecare programare, Șoferul poate lăsa o recenzie: notă de la 1 la 5 stele și, opțional, text. Recenzia apare în Istoricul Programărilor și în profilul Prestatorului, cu data publicării.

12.2. Recenziile trebuie să reflecte o experiență reală. Sunt interzise recenziile false, plătite, cele scrise de Prestator despre sine sau de concurenți, precum și cele ofensatoare, discriminatorii, calomnioase sau care conțin date personale ale terților.

12.3. Operatorul nu editează conținutul recenziilor, dar poate elimina sau ascunde recenziile care încalcă Termenii, după notificarea autorului, unde este posibil.

12.4. Prestatorul poate răspunde public la recenzii și poate cere Operatorului verificarea unei recenzii considerate ilegale. Operatorul examinează cererea într-un termen rezonabil.

12.5. Prin publicarea unei recenzii, Utilizatorul acordă Operatorului o licență neexclusivă, gratuită și pentru toată durata protecției legale, de a o afișa și reproduce în Aplicație. Utilizatorul declară că deține drepturile asupra conținutului publicat.

12.6. Sistemul de notare și clasificare se calculează automat și transparent, pe baza recenziilor autentice.

13. Geolocație și protecția datelor cu caracter personal

13.1. Operatorul prelucrează datele personale ale Utilizatorilor în conformitate cu legislația Republicii Moldova privind protecția datelor cu caracter personal și GDPR, în măsura în care se aplică. Detaliile se regăsesc în Politica de Confidențialitate, care face parte integrantă din acești Termeni.

13.2. Prelucrarea principală:

Categorie de date	Scop	Temei juridic
Email, telefon, parolă, țară, sex, ID invitant	Crearea și administrarea contului, verificare, securitate, marketing	Executarea contractului
Adresa (țara și orașul), datele automobilului	Programări, personalizarea serviciilor, filtrare date	Executarea contractului
Datele plății (fără numărul complet al cardului)	Emiterea BEP, evidență contabilă	Executarea contractului; obligație legală
Geolocație	Sortarea Prestatorilor după distanță	Consimțământ
Istoric programări, recenzii, cupoane, BT	Funcționarea rubricilor, Tombola, reactivare BT	Executarea contractului; interes legitim
Reclame vizualizate, preferințe	Personalizare și evidența cupoanelor câștigate	Consimțământ / interes legitim
Date de contact și evidențe de acceptare	Notificări, dovada acceptării Termenilor	Interes legitim; obligație legală

13.3. Geolocația se activează doar cu acordul explicit al Utilizatorului, exprimat separat în Aplicație, și poate fi retrasă oricând din setările telefonului sau ale Aplicației, cu efect pentru viitor. Retragera poate limita funcția de sortare după distanță.

13.4. Datele se păstrează pe perioada existenței contului și, ulterior, pe termenele impuse de lege (contabilitate, prevenirea fraudei), apoi se șterg sau se anonimizează.

13.5. Datele pot fi transmise: procesatorului de plăți, furnizorilor de servicii IT și de găzduire, Prestatorilor și Partenerilor (doar datele necesare programării sau verificării cuponului), autorităților, când legea o cere. Transferurile în afara Republicii Moldova sau a Spațiului Economic European se fac cu garanții adecvate.

13.6. Utilizatorul are dreptul de acces, rectificare, ștergere, restricționare, portabilitate, opoziție și de retragere a consimțământului, precum și dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată. Cererile se trimit la adresa de la secțiunea 19. Utilizatorul poate depune plângere la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova sau la autoritatea de supraveghere din statul UE de reședință.

13.7. Operatorul aplică măsuri tehnice și organizatorice adecvate, inclusiv controlul accesului pe roluri (secțiunea 5.9), și notifică încălcările de securitate conform legii.

13.8. Operatorul nu prelucrează în mod intenționat date ale minorilor. Dacă află că un cont aparține unei persoane sub 18 ani, îl va șterge.

14. Obligațiile și interdicțiile Utilizatorilor

14.1. Utilizatorul se obligă:

- să furnizeze date reale și să le mențină actualizate;
- să folosească Aplicația doar în scopuri legale și conform Termenilor și Condițiilor;
- să păstreze confidențialitatea acreditărilor;
- să respecte Prestatorii, Partenerii, Lucrătorii și alți Utilizatori;
- să respecte programările făcute sau să le anuleze din timp, 120 minute pînă la ora fixată, de altfel BEP-ul se inactivează definitiv, și Șoferul va trebui să obțină alt BEP.

14.2. Este interzis:

- crearea de conturi multiple sau false, ori invitarea de persoane inexistente pentru obținerea de BT sau cupoane;
- folosirea de programe automate (roboți, scripturi) pentru vizionarea reclamelor sau pentru alte acțiuni în Aplicație;
- înregistrarea unui automobil care nu este în posesia sau folosința legală a Utilizatorului;
- transmiterea sau vânzarea BEP, Cupoanelor sau BT;
- încercarea de acces neautorizat la sistem, la datele altor Utilizatori sau la Admin Panel;
- dezasamblarea, decompilarea sau modificarea Aplicației;
- publicarea de conținut ilegal, ofensator, discriminatoriu, înșelător sau care încalcă drepturile terților;
- orice activitate care perturbă funcționarea Aplicației sau afectează reputația Operatorului prin acțiuni ilegale.

14.3. Încălcarea acestor obligații poate duce la măsurile din secțiunea 17, fără a exclude răspunderea civilă, contravențională sau penală, potrivit legii.

15. Proprietate intelectuală

15.1. Aplicația, codul sursă, designul, denumirea „Smart Driver Club”, logotipurile, insignele, bazele de date și conținutul creat de Operator sunt protejate de legislația privind dreptul de autor și proprietatea industrială și aparțin Operatorului sau licențiatorilor săi.

15.2. Operatorul acordă Utilizatorului o licență limitată, neexclusivă, netransmisibilă și revocabilă de utilizare a Aplicației, exclusiv în scop personal și conform Termenilor.

15.3. Prestatorii și Partenerii păstrează drepturile asupra mărcilor, logotipurilor și materialelor lor și acordă Operatorului dreptul de a le afișa în Aplicație în scopul promovării și funcționării ei.

15.4. Este interzisă copierea, distribuirea, extragerea sistematică a datelor (scraping) sau exploatarea comercială a Aplicației fără acordul scris al Operatorului. Mărcile terților folosite în Aplicație aparțin titularilor lor (de exemplu denumirea și modelul automobilele care vor fi cadouri la tombolă) și sunt menționate exclusiv în scop informativ.

16. Răspundere și limitarea răspunderii

16.1. Operatorul depune eforturi rezonabile pentru funcționarea continuă și sigură a Aplicației, dar nu garantează lipsa întreruperilor, erorilor sau a accesului neîntrerupt (lucrări tehnice, defecțiuni ale rețelelor, forță majoră). Întreruperile planificate se anunță, când este posibil, în avans.

16.2. Operatorul răspunde pentru funcționarea Aplicației și pentru executarea obligațiilor asumate prin acești Termeni. Operatorul nu răspunde pentru calitatea, prețul, termenul sau rezultatul serviciilor și pieselor oferite de Prestatori, Partenerii și vânzătorii de piese, cu excepția cazurilor în care legea prevede altfel.

16.3. Operatorul nu răspunde pentru pagubele cauzate de conținutul publicat de Utilizatori sau de terți, de neîndeplinirea obligațiilor de către Utilizator, de folosirea neautorizată a contului din vina Utilizatorului sau de circumstanțe de forță majoră.

16.4. Nicio clauză din Termeni nu limitează sau exclude răspunderea Operatorului pentru culpă gravă, vătămarea vieții, sănătății sau integrității persoanei, ori pentru drepturile imperative ale consumatorilor prevăzute de lege. În rest, răspunderea Operatorului față de Utilizatori este limitată la prejudiciul direct și previzibil.

16.5. Prestatorul și Partenerul despăgubesc Operatorul pentru orice pretenții ale terților rezultate din activitatea lor, conținutul reclamelor sau încălcarea Termenilor de către ei.

16.6. Forța majoră, definită conform legii, exonerează părțile de răspundere pe durata și în limita efectelor sale, cu notificarea celeilalte părți în termen rezonabil.

17. Suspendare, blocare și ștergerea contului

17.1. Utilizatorul poate solicita oricând ștergerea contului, prin Aplicație sau la adresa din secțiunea 19. BEP-urile, Cupoanele și BT neutilizate se pierd la ștergere, cu excepția rambursărilor prevăzute la secțiunea 8. Ștergerea nu afectează obligațiile deja scadente.

17.2. Operatorul poate suspenda sau bloca contul, temporar sau definitiv, în următoarele cazuri:

- încălcarea gravă sau repetată a Termenilor ori a legii;
- date false, conturi multiple sau fraudă (inclusiv invitații fictive, vizionări automate);
- solicitarea autorităților competente;
- pericol pentru securitatea Aplicației sau a altor Utilizatori;
- neplata sumelor datorate de Utilizatori;

17.3. Măsura se comunică Utilizatorului, cu indicarea motivului, cu excepția cazurilor în care legea sau investigarea unei fraude împiedică notificarea. Utilizatorul poate contesta măsura în termen de 15 zile la adresa din secțiunea 19; Operatorul răspunde motivat în 15 zile.

17.3.1. În cazul blocării din culpa Utilizatorului, BEP-urile neutilizate nu se rambursează, dacă legea nu impune altfel.

17.4. Conturile Biznes și Conturile de Lucrător ale unui Prestator sau Partener suspendat sau eliminat sunt dezactivate, iar programările viitoare se anulează cu notificarea Șoferilor afectați.

18. Comunicări electronice, reclamații și soluționarea litigiilor

18.1. Comunicările Operatorului către Utilizator se fac prin notificări în Aplicație, email sau SMS, la datele indicate la înregistrare. Utilizatorul acceptă comunicarea electronică și are obligația să verifice periodic Notificările de Sistem. Notificările se consideră primite în ziua transmiterii.

18.2. Utilizatorul poate depune o reclamație în scris la adresa de contact din secțiunea 19. Operatorul o înregistrează și răspunde motivat în cel mult 30 de zile calendaristice.

18.3. Litigiile se soluționează mai întâi pe cale amiabilă, prin negociere, în termen de 30 de zile de la primirea reclamației.

18.4. Consumatorii pot apela și la Agenția Pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței din Republica Moldova sau, dacă au reședința în UE, la autoritățile naționale de protecție a consumatorilor și la organisme de soluționare alternativă a litigiilor competente când Aplicația va fi activă în acele zone.

18.5. Dacă litigiul nu se soluționează amiabil, competența aparține instanțelor judecătorești din Republica Moldova, la sediul Operatorului, iar consumatorii își păstrează dreptul de a sesiza instanța de la domiciliul lor, dacă legea imperativă prevede aceasta.

19. Legea aplicabilă, dispoziții finale și contact

19.1. Termenii sunt guvernați de legislația Republicii Moldova. Pentru Utilizatorii-consumatori cu reședința în Uniunea Europeană, alegerea legii moldovenești nu îi privează de protecția oferită de dispozițiile imperative ale legii din statul lor de reședință.

19.2. Dacă o clauză a Termenilor este nulă sau inaplicabilă, celelalte clauze rămân valabile, iar clauza afectată se înlocuiește cu una valabilă cu efect economic cât mai apropiat.

19.3. Neexercitarea unui drept de către Operator nu înseamnă renunțarea la acel drept. Utilizatorul nu poate cesiona drepturile și obligațiile din Termeni fără acordul scris al Operatorului. Operatorul poate cesiona contractul unei entități afiliate sau succesoare, cu notificarea Utilizatorilor.

19.4. Termenii sunt redactați în limba română. Traducerile în alte limbi au caracter informativ; în caz de diferențe, prevalează versiunea în limba română.

19.5. Versiunea în vigoare este disponibilă permanent în Aplicație și poate fi descărcată în format PDF. Versiunile anterioare se păstrează și pot fi solicitate.

19.6. Datele de contact ale Operatorului:

Element	Date
Denumire	INTEL TARA SRL]
IDNO	1025600024932
Sediu	mun.Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn 13/1, of.85, Republica Moldova
Email general și reclamații	inteltarasrl@gmail.com
Email protecția datelor	inteltarasrl@gmail.com
Telefon	+37376741531

Anexă. Acceptarea electronică a Termenilor și consimțăminte

La înregistrare, Aplicația afișează casetele de mai jos. Casetele 1 și 2 sunt obligatorii; casetele 3–5 sunt opționale și nu condiționează crearea contului.

Nr.	Text afișat Utilizatorului	Obligativ
1	Am citit și accept Termenii și Condițiile Smart Driver Club (v1.0).	Da
2	Am luat cunoștință de Politica de Confidențialitate și de prelucrarea datelor mele.	Da
3	Sunt de acord cu accesarea geolocației mele pentru sortarea Prestatorilor după distanță.	Nu
4	Sunt de acord să primesc oferte și reclame personalizate în Aplicație, cu posibilitatea de a mă opune oricând.	Nu
5	Sunt de acord să primesc mesaje comerciale prin email/SMS, cu posibilitatea de dezabonare oricând.	Nu